

MODELO TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRAS)



SALVADOR
PREFEITURA

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL - GTI DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
LICITAÇÃO - TERMO DE REFERÊNCIA - LEI Nº 14.133/21

NOTA INTRODUTÓRIA - LEITURA OBRIGATÓRIA

1) O presente modelo de Termo de Referência - TR busca fornecer um ponto de partida para melhor esclarecer o objeto da contratação, trazendo a definição do objeto e os demais elementos necessários à sua perfeita contratação e execução. O TR deverá conter a descrição resumida da solução apresentada e os requisitos da contratação.

2) Este é o documento que mais terá variação de conteúdo, de acordo com as peculiaridades da demanda da Administração e do objeto a ser contratado. Assim, o presente modelo e os textos apresentados são meramente orientativos, devendo servir como referência para que sejam observados os pontos fundamentais da contratação, sempre de forma clara e objetiva.

3) A redação grafada em preto são disposições redigidas para serem invariáveis. Porém, modificações poderão ocorrer, conforme a necessidade do caso concreto.

4) Os itens deste modelo de TR destacados em **vermelho** devem ser preenchidos ou adotados pelo Órgão ou Entidade pública contratante segundo critérios de oportunidade e conveniência, de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da contratação (minuta de Termo de Contrato), para que não conflitem.

4.1 Os itens deste modelo de TR destacados em **vermelho** são disposições redigidas para serem variáveis e em caso de eventuais modificações, justificativas poderão ser exigidas conforme a necessidade de cada caso concreto.

5) O presente modelo de TR recebeu notas de rodapé explicativas, destacadas para a melhor compreensão do agente ou setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.

6) Na hipótese de utilização deste modelo, as notas de rodapé explicativas deverão ser suprimidas ao finalizar a edição do documento.

7) O presente modelo se aplica aos procedimentos licitatórios regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 14.133/2021.



Secretaria Municipal da Fazenda

TERMO DE REFERÊNCIA - LEI 14.133/2021 PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRAS)

Processo Administrativo nº (.....)

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Aquisição de prestação de serviços por ~~instituições financeiras ou empresas de tecnologia~~ **via Débito Direto Autorizado – DDA, Pessoa Jurídica de direito privado** para ampliação da arrecadação por meios de pagamento e com objetivo de adequação dos serviços aos padrões tecnológicos e operacionais definidos pela FEBRABAN, permitindo integração eficiente com os sistemas fiscais do Município, para uma estimativa de quantidades de **4.095.467** guias para ambos os modelos de **Bolepix'Bolepix'**.

1.2 A Administração poderá optar pelo (s) modelo (s) Bolepex que mais se enquadrar na eficiência e economicidade, conforme Tabela 01 e tabela 02 abaixo, considerando, inclusive, o retorno arrecadatório pelo alcance dos canais de pagamento através da mensageria aos contribuintes.

1.2.1 A Tabela 01 contempla a contratação dos serviços acessórios de comunicação eletrônica exclusivamente por e-mail, modelo que apresenta menor custo operacional e atende contribuintes que utilizam predominantemente canais eletrônicos convencionais para recebimento e quitação das obrigações tributárias.

TABELA 01 – TABELA CUSTO CONTRATAÇÃO VIA DDA – BOLEPIX APENAS E-MAIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IDENTIF./ CÓDIGO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços acessórios de comunicação eletrônica com os contribuintes, via DDA, no modelo Bolepex incluindo envio digital de guias por e-mail.		Unidade	Por liquidação	1,51	6.184.155,17

Tabela formatada

1.2.2 A Tabela 02 contempla solução ampliada de comunicação eletrônica, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, possibilitando maior alcance da mensageria, ampliação do contato com os contribuintes e potencial incremento da efetividade arrecadatória, em razão da utilização de múltiplos canais de comunicação digital.

TABELA 02 – TABELA CUSTO CONTRATAÇÃO VIA DDA – BOLEPIX E-MAIL E WHATSAPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IDENTIF./ CÓDIGO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços acessórios de comunicação eletrônica com os contribuintes, via DDA, no modelo Bolepex incluindo envio digital de guias por e-mail e por WhatsApp		Unidade	Por liquidação	2,10	8.600.480,70

Tabela formatada

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra na categoria de bem de luxo, conforme vedação do art. 20 da Lei nº14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 36.022,

de 19 de setembro de 2022, que estabelece o enquadramento dos Bens de Consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito da Administração Pública Municipal.

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados de 01/01/2027 a 01/01/2029, prorrogável por igual período, 24 (vinte e quatro) meses, na forma dos artigos 105, 106, incisos II e III, § 1º e 107 da Lei nº 14.133/2021.

1.3.1 O fornecimento do serviço é enquadrado como continuado por se tratar de necessidade permanente ~~da instituição~~, sendo a vigência plurianual mais vantajosa para a Administração, considerando os custos contratuais implícitos demandados pelo certame e a possibilidade de maior planejamento tanto dos credenciados, como do Município.

1.45 O custo do contrato com ~~as instituições financeiras ou com empresas~~ **pessoa jurídica de tecnologia direito privado** será de acordo com as guias liquidadas, sendo que não serão considerados os custos relativos a guias emitidas e não pagas, observando o princípio da economicidade e eficiência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Formatado: Fonte: Negrito

1.45.1. O custo unitário relativo às guias liquidadas se encontra na **TABELA 01 e TABELA 02 - CUSTO CONTRATAÇÃO VIA DDA**, conforme disposição no item 1.1.

1.56 Para definição dos valores remuneratórios, foi realizada pesquisa de preços junto a capitais com características semelhantes a Salvador, considerando os serviços a serem contratados.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

(art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

A Administração Municipal necessita assegurar a continuidade, modernização e ampliação dos serviços de arrecadação tributária, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, transparência e continuidade do serviço público previstos na Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

O atual cenário da arrecadação pública exige soluções tecnológicas capazes de proporcionar maior integração entre os sistemas arrecadatórios, instituições financeiras, plataformas digitais e contribuintes, garantindo agilidade, segurança, rastreabilidade e eficiência operacional.

A contratação de ~~instituições financeiras ou empresas especializadas em tecnologia~~ **pessoa jurídica de direito privado** para operacionalização da arrecadação municipal por meio do DDA, modelo Bolepix, mostra-se necessária diante da crescente digitalização dos meios de pagamento e da necessidade de ampliação da capilaridade arrecadatória do Município.

O Débito Direto Autorizado – DDA constitui ferramenta eletrônica amplamente difundida no Sistema Financeiro Nacional, permitindo ao contribuinte visualizar cobranças diretamente nos canais digitais bancários, sem necessidade de emissão física de boletos, contribuindo para redução de custos operacionais, aumento da conveniência ao contribuinte e fortalecimento dos mecanismos de controle arrecadatório.

A solução tecnológica permitirá redução gradual da emissão de carnês físicos, diminuição dos custos com impressão e logística, automatização da conciliação bancária e melhoria dos processos internos da Secretaria Municipal da Fazenda.

A contratação também proporcionará incremento da arrecadação municipal, mediante ampliação dos meios digitais de pagamento, utilização de ferramentas de mensageria eletrônica e facilitação do adimplemento das obrigações tributárias pelos contribuintes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

(art. 6º, inciso XXIII, alínea “c”, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021)

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, no item 7 e demais tópicos que descrevem o disposto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

(art. 6º, XXIII, alínea “d”, da Lei nº 14.133/21)

4.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

~~3 Ser instituição financeira. Estar legalmente estabelecida na forma da lei constituídas e que preencham autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil (BCB), quando aplicável à sua natureza jurídica, atendendo a todos os requisitos exigidos de habilitação fixados neste certame, quando da sua inscrição. Edital;~~

~~4.1.24.1.2. Inscrever-se no processo licitatório na forma e no prazo estabelecidos em no Edital;~~

~~4.1.34.1.3. Reconhecer que a inscrição neste certame implica na manifestação de interesse em participar do processo licitatório junto ao Município de Salvador e na aceitação. Declarar, mediante participação no certame, a ciência e submissão a todas as restrita às normas e condições estabelecidas no Edital e em seus anexos e na legislação aplicável, bem como nos atos normativos pertinentes, expedidos pelo Município;~~

~~4.1.44.1.4. Apresentar proposta técnica e comercial compatível com as necessidades do município objeto e as especificações deste Termo de Referência;~~

~~4.1.5 Demonstrar experiência comprovada na capacidade técnica para a prestação de serviços semelhantes, preferencialmente com outros entes públicos;~~

~~4.1.64.1.5. Ter base física de natureza semelhante, mediante apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou representação sediada em Salvador e/ou na Região Metropolitana de Salvador privado;~~

~~4.1.74.1.6. Submeter-se integralmente aos regimentos estabelecidos pelos critérios de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira estipulados no Edital e demais normativos do certame, inclusive quanto à documentação necessária;~~

~~4.1.84.1.7. Atender aos requisitos técnicos, jurídicos e operacionais que garantam eficiência, modernização e economicidade na arrecadação municipal, em estrita conformidade com o art. 37, caput, da Constituição Federal, com a Lei nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos) e com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD);~~

~~4.1.9 Ter registro obrigatório em instituição financeira enquadrada no Segmento 1 (S1) do sistema de classificação prudencial do Banco Central, nos termos da Resolução CMN nº 4.553/2017;~~

~~4.1.10 Comprovar expertise consolidada na área, por meio de experiência em plataformas de geração de boletos em massa e no gerenciamento da baixa~~

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Recuo: À esquerda: 3,81 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt, Não Itálico

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

~~destes documentos de arrecadação, preferencialmente em soluções já utilizadas no setor público;~~

4.1.8. ~~Estar autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (BCB) como instituição financeira, instituição de pagamento integrada ou correspondente bancário, apta a operacionalizar arranjos de pagamento e liquidação junto ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);~~

4.1.9. ~~Comprovar capacidade técnica na gestão e processamento de documentos de arrecadação em massa e gerenciamento do respectivo fluxo de baixas automatizadas, mediante atestado que comprove a emissão e processamento mínimo de 70.000 boletos/guias em um único período de até 12 (doze) meses;~~

4.1.144.1.10. ~~Apresentar comprovação da capacidade de geração de relatórios estratégicos e gerenciais sobre o comportamento arrecadatário dos contribuintes, rastreabilidade de liquidações e índices de inadimplência, através de relatórios gerenciais e demonstrativos ou atestados de capacidade técnica que evidenciem a aptidão;~~

4.1.144.1.11. ~~Disponibilizar equipe técnica especializada em tecnologia da informação e meios de pagamento, capaz de implementar o sistema a solução tecnológica, realizar a migração de dados e capacitar os servidores da Prefeitura e/ou seus terceirizados designados, por meio de treinamentos com carga horária mínima de [inserir horas] horas;~~

4.1.144.1.12. ~~Disponibilizar APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) e conectores devidamente documentados sob o padrão OpenAPI/Swagger, garantindo total interoperabilidade em tempo real com o sistema tributário municipal e canais digitais já existentes, tais como o site institucional, aplicativos móveis e plataformas automatizadas de comunicação como (WhatsApp, Business API);~~

4.1.144.1.13. ~~Oferecer solução compatível com formatos padrão de mercado (JSON, XML, e arquitetura REST/SOAP), garantindo flexibilidade técnica e aderência às boas práticas de TI na Administração Pública, e o sistema de rotinas automatizadas de Webhooks para fornecer feedback automático de status de registro, rejeição, alteração e liquidação e o sistema de geração de boletos de cobranças, mitigando riscos de inconsistência nas informações financeiras;~~

4.1.154.1.14. ~~Disponibilizar solução tecnológica na forma de plataforma SaaS (Software as a Service - Software como Serviço) completa, com acesso via web responsiva e navegadores modernos e homologados de mercado, sem necessidade de instalação de infraestrutura local no ambiente do Município;~~

4.1.164.1.15. ~~Oferecer comunicação direta com o contribuinte, mediante envio automatizado de apresentação automatizada de guias via Débito Direto Autorizado (DDA), em observância ao princípio da eficiência administrativa, bem como de serviços de suporte complementar integrado para envio de alertas, guias e códigos de pagamento via e-mail e mensageria via (WhatsApp e e-mail) para o contribuinte cadastrado na Prefeitura junto à Administração Municipal;~~

4.1.174.1.16. ~~Oferecer plataforma com adoção de mecanismos robustos de segurança da informação e conformidade legal, incluindo autenticação multifator (2FA), para perfis administrativos, criptografia de dados em trânsito (TLS 1.3 ou superior) e em repouso, (AES-256), e total aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);~~

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Parágrafo da Lista, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado ...

Formatado ...

Formatado ...

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado ...

~~4.1.184.1.17. Disponibilizar equipe central de suporte técnico operacional em horário comercial das 08:00 às 18:00, em dias úteis, via telefone e e-mail, com tempo máximo de resposta de 24 horas úteis observando os prazos máximos de resposta e atendimento estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço (SLA) deste Termo de Referência;~~

~~4.1.194.1.18. Oferecer solução que disponibilize painel de controle gerencial interativo, (dashboard), apresentando em tempo real indicadores consolidados de arrecadação, taxas de conversão de pagamento, evolução da inadimplência, datas e canais de pagamento utilizados;~~

~~4.1.204.1.19. Disponibilizar Garantir canais de comunicação adequados para redundantes e monitorados para abertura, acompanhamento e escalonamento de chamados de suporte técnico, garantindo atendimento ágil e eficiente. de infraestrutura;~~

~~4.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.~~

~~4.1.20. 4.2.1. É vedada Comprovar capacidade operacional de participar processamento de qualquer fase deste certame as instituições boletos e guias com regras de partilha de valores (split de pagamento), permitindo de forma automatizada;~~

~~a) A definição de múltiplos favorecidos e contas de destino para o mesmo documento arrecadado;~~

~~b) A parametrização de percentuais ou valores fixos destinados a subcontratação cada favorecido/fundo municipal;~~

~~c) A rastreabilidade contábil e segregação completa ou das frações financeiras ou empresas de tecnologia em relatórios específicos de conciliação;~~

~~4.1.21. Disponibilizar trilhas de auditoria imutáveis (logs) que se enquadrem em uma registrem a identificação do usuário, data, hora, endereço IP e a ação realizada para todas as operações críticas do sistema (emissão, cancelamento, alteração de valores, parametrização de splits e concessão de acessos), mantendo a guarda dos registros pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em observância aos prazos prescricionais fiscais;~~

~~4.1.22. Garantir que a infraestrutura de hospedagem da parcela principal plataforma (nuvem ou datacenter) atenda a padrões reconhecidos de segurança, da obrigação, a qual consiste em: informação e disponibilidade, seguindo os padrões e boas práticas recomendadas pelo mercado e Banco Central;~~

~~4.2.1.1 a prestação dos serviços via DDA, para modernizar e digitalizar o processo de arrecadação tributária municipal, permitindo que guias e boletos de tributos sejam disponibilizados eletronicamente diretamente nos canais bancários do contribuinte, sem necessidade de emissão física de documentos;~~

~~4.2.1.2 ampliação dos meios de pagamento e da capilaridade arrecadatória, permitindo que os contribuintes tenham acesso às guias tributárias em diferentes plataformas digitais, inclusive bancos digitais e fintechs, facilitando o adimplimento das obrigações fiscais;~~

~~4.1.23. 4.2.1.3 redução da inadimplência tributária, uma vez que o DDA aumenta a visibilidade das cobranças diretamente no ambiente bancário utilizado pelo contribuinte, reduzindo riscos de perda de boletos, esquecimento de vencimentos ou dificuldades operacionais para emissão de segunda via. Garantir que todos os dados fiscais e cadastrais do Município e de seus contribuintes permaneçam armazenados e processados exclusivamente em território nacional, atendendo integralmente às condicionantes dos arts. 33 e seguintes da Lei nº 13.709/2018 (LGPD);~~

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Justificado, Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Primeira linha: 0 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Recuo: À esquerda: 1,9 cm, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Não hifenizar

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Parágrafo da Lista, Espaçamento entre linhas: Múltiplos 1,08 lin., Vários níveis + Nível: 3 + Estilo da numeração: 1, 2, 3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm, Não hifenizar

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado: Fonte: 10 pt

Formatado

4.1.24. Oferecer recursos nativos de exportação integral de dados em formatos abertos, estruturados e interoperáveis (CSV ou JSON), de modo a garantir a portabilidade, a continuidade dos serviços e a independência tecnológica do Município, vedada qualquer retenção ou cobrança adicional para a extração da base de dados ao término do contrato;

4.1.25. Disponibilizar indicadores gerenciais configuráveis e filtros dinâmicos de segmentação que permitam a análise analítica e sintética da arrecadação discriminada por:

- a) Natureza jurídica do tributo ou receita pública;
- b) Delimitação geográfica (região administrativa, bairro ou zona fiscal);
- c) Canal de arrecadação utilizado (DDA, Internet Banking, Pix, Terminais Autoatendimento);
- d) Janela temporal customizável (dia, mês, ano ou exercício financeiro).

4.1.26. A Contratada deverá assegurar a disponibilidade mensal da plataforma SaaS de, no mínimo, 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos por cento), calculada de forma ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana).

4.1.27. O tempo máximo de resposta (atendimento inicial) e de solução definitiva para os chamados técnicos abertos pela Administração Municipal obedecerá aos seguintes limites, balizados pelo nível de severidade do incidente:

- a) Severidade Alta (Plataforma inoperante, interrupção na comunicação com o DDA ou falha geral no registro/liquidação de guias): Resposta em até [1 hora] e solução definitiva em até [4 horas], sob pena de aplicação de glosas contratuais e sanções administrativas proporcionais ao tempo de indisponibilidade;
- b) Severidade Média (Indisponibilidade de relatórios gerenciais, instabilidade intermitente ou lentidão que impacte a operação ordinária): Resposta em até [4 horas] e solução definitiva em até [12 horas] úteis;
- c) Severidade Baixa (Dúvidas operacionais, necessidade de extração pontual de dados ou ajustes estéticos na interface): Resposta em até [12 horas] e solução definitiva em até [24 horas] úteis.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

(arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

5.1 Objeto da Execução

A execução contratual compreende a prestação de serviços ~~bancários~~ voltados à arrecadação de tributos e demais receitas municipais, através do Débito Direto Autorizado – DDA, para ampliação dos meios de pagamento, adaptação com os padrões exigidos pelo mercado e redução gradativa da inadimplência arrecadatória;

5.2 Forma de Execução dos Serviços

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3 Fase de Implantação Inicial

Assegura o funcionamento adequado da solução de arrecadação e sua integração ao ambiente tecnológico da Prefeitura. Nessa etapa, realiza-se a parametrização da plataforma, com definição de regras operacionais, tributos, fluxos de arrecadação e configurações de segurança. Também ocorre a criação de perfis de usuários, permitindo a segregação de

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Recuo: À esquerda: 0 cm, Espaço Depois de: 0 pt



acessos conforme as atribuições de cada servidor ou unidade administrativa, garantindo maior controle e rastreabilidade das operações.

Paralelamente, é promovida a integração com os sistemas legados da Prefeitura, viabilizando a troca automatizada de informações cadastrais, financeiras e arrecadatórias, de modo a assegurar continuidade operacional e compatibilidade tecnológica. Complementarmente, a abertura da conta de arrecadação vinculada constitui etapa indispensável para centralização do fluxo financeiro, recepção dos valores pagos pelos contribuintes e adequada conciliação bancária das receitas municipais.

5.4 Fase de Testes

A fase de testes e homologação tem por objetivo validar a estabilidade, a segurança e a aderência operacional da solução antes de sua entrada em produção. Nessa etapa, serão executados testes específicos de liquidação por meio de DDA, PIX dinâmico e arquivos CNAB 240/400, assegurando a correta comunicação entre a plataforma arrecadadora, as instituições financeiras e os sistemas municipais. Essa etapa é fundamental para identificar eventuais inconsistências operacionais, validar a conciliação financeira e garantir confiabilidade, rastreabilidade e conformidade dos processos arrecadatórios.

5.5 Fase de Operação Assistida

Corresponde ao início da utilização da solução em ambiente real, com execução supervisionada das primeiras cobranças efetivas do Município. Nessa etapa, a contratada ~~acompanha~~acompanhará de forma próxima o processamento das operações arrecadatórias, prestando suporte técnico contínuo e atuando preventivamente na identificação e correção de eventuais inconsistências.

O acompanhamento conjunto da equipe técnica da Secretaria da Fazenda permite validar os fluxos operacionais, a liquidação financeira e a integração entre os sistemas envolvidos, garantindo maior segurança na transição para a operação plena. Essa fase também contribui para o treinamento prático dos usuários, estabilização da plataforma e consolidação dos procedimentos operacionais da arrecadação municipal.

5.6 Fase de Operação Contínua

A fase de operação contínua corresponde à execução regular e permanente dos serviços de arrecadação, com processamento das rotinas de geração, registro, liquidação e conciliação das guias emitidas pelo Município. Nessa etapa, a solução opera em ambiente seguro em nuvem, garantindo disponibilidade, escalabilidade, integridade das informações e continuidade dos serviços conforme a demanda da Administração Pública.

A operacionalização contínua permite o acompanhamento em tempo real das receitas arrecadadas, a automatização dos fluxos financeiros e a integração permanente com os sistemas municipais e bancários. Além disso, assegura maior eficiência operacional, rastreabilidade das transações e suporte técnico necessário para manutenção da estabilidade e segurança do ambiente arrecadador.

5.7 Fase de Suporte Contínuo

A fase de suporte contínuo compreende a prestação permanente de atendimento técnico aos usuários e gestores da solução arrecadatória, com suporte realizado por meio de *helpdesk* via telefone, e-mail ou chat online. Essa etapa tem por finalidade assegurar a continuidade



operacional dos serviços, promover a rápida resolução de incidentes e prestar orientações quanto à utilização da plataforma.

O atendimento deverá observar o SLA (*Service Level Agreement* - Acordo de Nível de Serviço) estabelecidos com o máximo de 24 horas úteis para resposta e tratamento das demandas, considerando o horário regular de funcionamento do suporte técnico, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis. A manutenção de suporte contínuo contribui para a estabilidade do ambiente arrecadador, mitigação de falhas operacionais e garantia da eficiência dos processos de arrecadação municipal

5.8 Fase de Manutenção Evolutiva

A fase de manutenção evolutiva consiste na atualização contínua da solução arrecadatória, com melhorias e adequações tecnológicas alinhadas às normas do Banco Central do Brasil, da FEBRABAN e da legislação tributária municipal, garantindo conformidade, segurança, modernização e continuidade dos serviços.

Além disso, a manutenção evolutiva contribui para o aprimoramento da experiência dos usuários, ampliação das funcionalidades e modernização contínua do ambiente arrecadador.

5.9 Fluxo Operacional da Arrecadação

Compreende os procedimentos que viabilizam a entrada efetiva de receitas nos cofres públicos, desde o pagamento realizado pelo contribuinte até a sua contabilização pelo ente público, cuja execução deverá observar, no mínimo, as seguintes etapas:

- I – disponibilização eletrônica no sistema DDA, permitindo ao contribuinte visualizar e pagar a obrigação tributária diretamente nos canais digitais bancários, sem necessidade de boleto físico;
- II – pagamento pelo contribuinte no próprio ambiente bancário, por DDA, código de barras ou PIX vinculado à guia híbrida, e o banco comunica automaticamente ao sistema do Município a confirmação da liquidação;
- III - após o recebimento do retorno bancário, ocorre a baixa automática da guia no sistema tributário municipal, seguida da conciliação financeira em tempo real, garantindo a atualização do status da obrigação tributária e evitando pagamentos duplicados;
- IV - os dados de arrecadação são consolidados em relatórios e painéis gerenciais, permitindo o controle, a auditoria, o monitoramento da inadimplência e o apoio à tomada de decisão da Administração Municipal.

5.10 Prazos de Processamento e Repasse

A Contratada deverá observar os prazos estabelecidos para processamento das transações e repasse dos valores arrecadados (D+1), conforme definido neste Termo de Referência e nas normas operacionais da Contratante.

5.11 Obrigações da Contratada na Execução

Compete à Contratada:

- I – garantir a adequada prestação dos serviços, em conformidade com as especificações contratuais;
- II – garantir a segurança, integridade e sigilo das informações;
- III – cumprir os prazos de processamento, liquidação e repasse;
- IV – manter a regularidade e disponibilidade dos canais de arrecadação;
- V – comunicar tempestivamente quaisquer falhas ou inconsistências.



5.12 Obrigações da Contratante

Compete à Contratante:

- I – disponibilizar as informações necessárias à execução dos serviços;
- II – acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
- III – validar os serviços prestados e os valores arrecadados;
- IV – efetuar a gestão dos contratos e credenciamentos.

5.13 Integração Sistêmica e Comunicação

A Contratada deverá garantir a integração de seus sistemas com os da Contratante, assegurando a transmissão adequada de dados, arquivos de retorno e informações necessárias à conciliação da arrecadação.

5.14 Monitoramento e Fiscalização

A execução contratual será acompanhada por fiscal designado, que verificará o cumprimento das obrigações contratuais, a regularidade dos repasses e a conformidade dos serviços prestados.

5.15 Gestão de Ocorrências

A Contratada deverá adotar medidas imediatas para correção de falhas operacionais, inconsistências ou indisponibilidades, informando à Contratante e apresentando plano de contingência quando necessário.

5.16 Critérios de Medição e Remuneração

A remuneração será realizada com base nos serviços efetivamente prestados, conforme tarifas estabelecidas, mediante aferição das transações processadas e validadas, sendo pagas apenas sobre as guias liquidadas.

5.17 Penalidades

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a Contratada às penalidades previstas na legislação e neste Termo de Referência.

5.18 Encerramento da Execução

Ao término da vigência contratual, a Contratada deverá assegurar a continuidade dos serviços até a transição operacional, bem como a entrega de todas as informações necessárias à regularização da arrecadação.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

(Art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.3.1 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.3.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.4 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.5 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.6 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.6.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121 *caput* e §1º).

6.7 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.8 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.9 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados.

6.10 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

- I – verificação da consistência e integridade dos dados das transações arrecadadas;
- II – conferência dos arquivos de retorno e das informações transmitidas à Contratante;
- III – acompanhamento dos prazos de processamento, liquidação e repasse dos valores arrecadados;
- IV – validação da correta identificação das receitas e vinculação aos respectivos documentos de arrecadação;
- V – monitoramento da disponibilidade e funcionamento dos canais de pagamento;
- VI – verificação do cumprimento dos níveis de serviço (SLA - *Service Level Agreement*) estabelecidos;
- VII – identificação e registro de falhas operacionais, inconsistências ou divergências;
- VIII – adoção e acompanhamento das providências necessárias à regularização de eventuais não conformidades.

6.11 Após a assinatura do contrato, a Administração poderá convocar a contratada para reunião inicial de alinhamento (*kick-off meeting*), na qual será apresentado o plano de fiscalização contratual, contendo:

- a) obrigações contratuais da contratada;
- b) mecanismos de fiscalização e controle de SLA;
- c) estratégias para execução do objeto;
- d) método de aferição de resultados (indicadores de desempenho);
- e) sanções aplicáveis em caso de descumprimento contratual.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

7.1 O fornecedor será selecionado por meio de procedimento de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com o art. 28, inciso I, combinado com o art. 56 da Lei nº 14.133/2021, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global, considerando a estimativa de custo mensal e o valor total do contrato.

7.1.1 O pregão eletrônico é a modalidade adequada para bens e serviços comuns, inclusive tecnológicos. O critério do menor preço global garante economicidade sem comprometer a qualidade do serviço, dada a padronização das funcionalidades e a necessidade de assegurar o melhor custo-benefício para o Município).

7.2 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são aquelas no Edital.

7.3 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

7.4 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

7.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta contratação direta, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.4.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

7.4.2.1 Execução de serviços de arrecadação de receitas públicas ou privadas por meio de instrumentos de pagamento, tais como boletos bancários, PIX, débito direto autorizado (DDA) ou equivalentes, com comprovação de processamento de volume significativo de transações, compatível com o porte da contratação, incluindo a efetiva liquidação financeira e o repasse dos valores arrecadados ao ente contratante por split automático.

7.4.2.2 Operacionalização de solução tecnológica integrada para arrecadação, contemplando a geração, registro e liquidação de guias de pagamento, com utilização de padrões de mercado (tais como FEBRABAN – CNAB 240 e/ou 400, APIs ou webservices), assegurando a disponibilização de arquivos de retorno, conciliação bancária, rastreabilidade das transações e cumprimento de prazos de liquidação e repasse previamente estabelecidos.¹⁰

7.4.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante, comprovando a experiência de ~~420~~70 mil baixas de documento de arrecadação.

Formatado: Não Realce

7.4.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Formatado: Não Realce

7.4.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.4.6. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação de documentação que comprove a aptidão da instituição para a prestação de serviços de arrecadação de receitas públicas, compatíveis com o objeto do credenciamento, incluindo:

- I. comprovação de experiência anterior na operacionalização de arrecadação por meio de boletos, débito direto autorizado (DDA), PIX ou outros instrumentos eletrônicos de pagamento;
- II. demonstração de capacidade técnico-operacional para processamento, liquidação e repasse dos valores arrecadados, com observância dos prazos e padrões exigidos pela Administração Pública;
- III. comprovação de disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada, incluindo sistemas integráveis aos sistemas da contratante, com segurança da informação, rastreabilidade das transações e geração de arquivos de retorno; e
- IV. comprovação de autorização para funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, apta à prestação de serviços no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

~~V. Comprovação de realização de emissão e o registro de, no mínimo, 250.000 (duzentos e cinquenta mil) guias/boletos para arrecadação de receitas públicas, necessariamente registrados em instituição financeira enquadrada no Segmento 1 (S1) do sistema de classificação prudencial do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução CMN nº 4.553/2017 e suas atualizações.~~

~~V. Comprovar capacidade técnica na gestão e processamento de documentos de arrecadação em massa e gerenciamento do respectivo fluxo de baixas automatizadas, mediante atestado que comprove a emissão e processamento mínimo de 70.000 (setenta mil) boletos/guias em um único período de até 12 (doze) meses;~~

7.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e ~~também~~ de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.



8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

(art. 6º, inciso XXIII, alínea 'g', da Lei nº 14.133/2021)

8.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até o 11º (décimo primeiro) dia útil, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2 A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

8.2.1 Prova de regularidade relativa à débitos federais.

8.2.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF.

8.2.3 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.2.4 Prova de regularidade perante o CADIN.

8.3 Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, o (s) pagamento (s) devido (s) ao (s) fornecedor (es) será (ão) efetuado (s), exclusivamente, por crédito na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

8.4. Caso surjam divergências entre a quantidade de documentos informada pelo banco e aquela verificada pelo município, será o banco notificado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a regularizar o seu documento de cobrança, sendo que o prazo para o pagamento desta remuneração será contado a partir da regularização desta situação.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município.

9.1.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

a) **Unidade Gestora:** 80.00.03 – EGM/SEFAZ;

b) **Subação:** 251300 – Encargos Diversos da PMS

c) **Classificação da Despesa:** 33.90.39.47 – Serviços Bancários

d) **Fonte de Recursos:** 1.500.1.1.1.001 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

9.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Receber e atestar os serviços de arrecadação prestados, nos prazos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos, mediante verificação da regularidade da execução, da consistência das informações transmitidas e da efetiva liquidação dos valores arrecadados;

10.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.6 Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à Contratada que assumirá todas as despesas daí decorrentes.

10.7 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

10.8 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

10.9 Emitir Autorização de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

10.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos.

10.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

10.12 Disponibilizar infraestrutura necessária de servidores, bancos de dados e ambientes de homologação destinados à implantação, testes, validação e operação da solução arrecadatória;

10.13 Fornecer equipamentos de informática, estações de trabalho, computadores e periféricos compatíveis com a execução das atividades operacionais e técnicas relacionadas ao objeto contratado;

10.14 Disponibilizar conexões de rede, acesso à internet, sistemas operacionais, certificados digitais e licenças temporárias de softwares necessários à implantação, integração e funcionamento da solução;

10.15 Disponibilizar equipe técnica qualificada e habilitada, composta por profissionais especializados em tecnologia da informação, meios de pagamento e suporte operacional, aptos a executar as atividades de implantação, treinamento e acompanhamento da solução;

10.16 Fornecer demais insumos, recursos tecnológicos e materiais indispensáveis à adequada execução dos serviços e à continuidade operacional da solução arrecadatória.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto.

11.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.3 Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;

11.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verifiquem má qualidade, vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados, se for o caso, ou não correspondente (s) ao (s) material (is).

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os serviços executados em que se verifiquem falhas, vícios, defeitos ou incorreções, decorrentes de execução inadequada, em desacordo com as especificações contratuais ou com os padrões de qualidade exigidos, assegurando sua plena conformidade com as condições estabelecidas.

11.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do momento da identificação da ocorrência, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos e condições estabelecidos para a prestação dos serviços bancários, especialmente quanto ao processamento, liquidação ou repasse dos valores arrecadados, apresentando a devida justificativa e comprovação.

11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

11.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.10. Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.

11.11 Prestar serviços de suporte e desenvolvimento de conectores para a integração da solução baseada em SaaS (Software as a Service) ao ERP e sistemas legados Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ do município.

11.12 Prestar serviços contínuos de manutenção e suporte técnico, sendo responsável por assegurar o funcionamento adequado e eficiente do software.

11.13 Prestar de serviços de treinamento e capacitação, se responsabilizando por prover treinamento adequado aos funcionários da Secretaria da Fazenda, de forma a garantir que todos os usuários estejam plenamente aptos a utilizar todas as funcionalidades do software.

11.14 Prestar de serviços contínuo de atualização tecnológica e hospedagem do sistema, assegurando que o software permaneça permanentemente atualizado com as últimas inovações tecnológicas e esteja sempre disponível para acesso.

11.15 Apresentar toda documentação de integração, assim como prestar todo o suporte a terceiros, com a finalidade de integração do sistema com o ERP e outros sistemas legados.

11.16 Fornecer *layouts* e todas as informações técnicas necessárias para a plena integração.



11.17 Fornecer suporte técnico, através de canal de atendimento direto, via telefone, ou e-mail, com funcionários dedicados responsáveis pelo suporte.

11.18 Fornecer respostas a questionamentos através do canal de atendimento sem exceder SLA de 24 horas úteis, com horário de funcionamento do suporte técnico nos seguintes horários: 8h às 12h e 14h às 18h de dias úteis;

11.19 Apresentar a higienização de dados dos clientes, referentes a atualização, validação, correção e padronização das informações cadastrais dos contribuintes da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador.

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

- a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
- b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
- c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1 Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

13.3 O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO REAJUSTE

14.1 Os preços são fixos e irrevogáveis durante os primeiros 12 (doze) meses da contratação, após esse período, os valores serão reajustados anualmente, pelo índice IPCA/IBGE, conforme art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021.

14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.2. Nos reajustes posteriores ao primeiro, o prazo mínimo de um ano para nova atualização contratual deve ser contado a partir da data em que o último reajuste passou a produzir efeitos financeiros, ou seja, desde o momento em que os novos valores começaram efetivamente a ser aplicados ao contrato.



15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148 de 28 de junho de 2002, no Decreto Municipal nº 15.984 de 21 de setembro de 2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo das demais cominações legais.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pela unidade demandante Setor de Previsão e Controle da Arrecadação – SECAR, da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador, através da cooperação técnica da sua equipe, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, afastando-se as características, cláusulas e condições que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustre o caráter competitivo da contratação direta, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

Município de Salvador, 14 de maio de 2026

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável